

[5] 대부중인 국유재산 대부목적 외 사용 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산 실태조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복을 촉구하여야 한다고 되어 있고
 - 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부받은 자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 서울서부지역본부에서 대부계약을 체결한 국유재산 중 대부계약서 상 사용목적과 실태조사 결과 실제 사용현황이 다른 국유재산의 관리 실태를 점검한 결과
 - 2012. 12. 14. 서울특별시 ○○구에서 인수한 ‘서울특별시 ○○구 ○○동 XX-XX’(대, 86㎡) 소재 국유재산은 2013. 5. 31. 피대부자 ◎◎◎와 사용목적을 ‘주택부지’로 대부계약 체결 (연간대부료 : 2,876천 원) 하였으나
 - 2017. 2. 7. 실태조사 결과 ‘상가부지’로 사용 중인 것이 확인되었는데도 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않았으며

- 2013. 4. 15. 경기도 △△시에서 인수한 ‘경기도 △△시 △△동 XX-XX’(대, 60㎡) 소재 국유재산은 2014. 1. 1. 피대부자 ◇◇◇◇와 사용목적을 ‘주택부지’로 대부계약을 체결(연간대부료 : 633천 원) 하였으나 2018. 1. 2. 실태조사 결과 ‘유치원’으로 사용 중인 것으로 확인되었는데도 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않고 있는 등
- [별표 1] ‘대부계약서 상 사용목적과 실제 사용현황이 상이한 재산 명세’와 같이 총 24건의 국유재산에 대하여 실태조사 결과 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인 하고도 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않은 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 국유재산 대부계약서 상 사용목적과 실태조사 결과 실제 사용현황이 다른 총 24건의 국유재산에 대하여 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별 표 1]

대 부 계 약 서 상 사 용 목 적 과 실 제 사 용 현 황 이 상 이 한 재 산 명 세

(단 위 : m²)

순 번	국 유 재 산 소 재 지	피 대 부 자	대 부 목 적	대 부 면 적	실 태 조 사 일	사 용 현 황
-----	---------------	---------	---------	---------	-----------	---------

“기재 생략”